

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Modulo costituisce lo strumento di notifica formale di un incidente grave attribuibile a un sistema di Intelligenza Artificiale utilizzato da Toscana Diagnostica, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e in attuazione del §5.7 della Procedura TD-SGI-PRO085_00 (AI Governance).

Ai sensi dell'art. 3 par. 49 dell'AI Act, costituisce "incidente grave" qualsiasi incidente o malfunzionamento di un sistema AI che, direttamente o indirettamente, comporti: (a) la morte o un grave deterioramento della salute di una persona; (b) gravi e irreversibili interruzioni della gestione e del funzionamento di infrastrutture critiche; (c) violazioni di obblighi previsti dal diritto dell'Unione finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali; (d) gravi danni a beni o ambiente. Tutti gli incidenti che soddisfano una di queste condizioni devono essere notificati attraverso il presente modulo entro le tempistiche normative.

2. Riferimenti normativi e tempistiche di notifica

Riferimento	Tempistica di notifica al deployer	Destinatario
Art. 73 AI Act - Notifica all'Autorità di Vigilanza del Mercato	Entro 15 giorni dalla conoscenza dell'evento (3 giorni per casi che comportano violazione obblighi UE su diritti fondamentali, 2 giorni per morte di una persona)	Autorità nazionale di vigilanza AI (in Italia in fase di designazione: AgID + ACN, coordinata con Ministero della Salute per AI in dispositivi medici)
Art. 73 par. 6 AI Act - Notifica all'AI Office UE	In coordinamento con autorità nazionale	European AI Office (DG CONNECT)
Art. 33 GDPR - Notifica al Garante Privacy (se data breach concomitante)	Entro 72 ore dalla conoscenza	Garante per la Protezione dei Dati Personali
Art. 25 D.Lgs. 138/2024 (NIS2) - Notifica al CSIRT Italia (se incidente cyber)	Pre-allerta 24h, notifica completa 72h, relazione finale 30gg	CSIRT Italia (ACN)
Notifica al provider AI	Entro 12 ore dalla conoscenza (clausola contrattuale §5.4 PRO085)	Provider del sistema AI
MDR/IVDR - Vigilance Reporting (se AI è in dispositivo medico)	Entro 15 giorni (10 giorni per gravi minacce alla salute)	Ministero della Salute - Direzione Generale Dispositivi Medici

3. Identificazione dell'incidente

Campo	Valore
ID interno notifica	(progressivo annuale: ANNO/AI-NN)
Data e ora di rilevazione (T0)	
Operatore segnalante (nome, ruolo)	
Data e ora di compilazione del modulo	
Tipologia di evento	☐ Morte/grave deterioramento salute ☐ Interruzione

TD-SGI-MOD199_00 · Rev. 00 · Notifica Incidente Grave AI

	infrastruttura critica ☐ Violazione diritti fondamentali ☐ Grave danno a beni/ambiente
Sistema AI coinvolto (riferimento al MOD197 Registro Sistemi AI)	AI-_____ (ID Registro)
Denominazione del sistema	
Provider del sistema	
Versione del sistema al momento dell'incidente	
Classificazione del rischio AI Act del sistema	☐ High-risk ☐ Limited-risk ☐ Minimal-risk

4. Descrizione dell'evento

Sintetica e fattuale - max 500 parole. Cosa è accaduto, quando, dove, chi era coinvolto operativamente. Allegare evidenze tecniche (log del sistema, output AI errati, audit log LIS) come addendum.

Descrizione fattuale dell'incidente

Persone fisiche/giuridiche impattate (paziente, operatore, terzi)

Durata dell'evento e ambito impattato

5. Azioni immediate intraprese (entro T0+4 ore)

Azione	Eseguita da	Ora	Esito
Sospensione utilizzo del sistema AI			☐ Sì ☐ No (motivare)
Notifica al Direttore Sanitario / Direttore Lab / IT Mgr			
Notifica all'RSGI e al DPO (per coordinamento NIS2/GDPR)			
Salvaguardia delle evidenze (log, output, audit trail)			☐ Sì ☐ No
Comunicazione al provider del sistema AI			☐ Sì entro 12h ☐ Sì oltre 12h ☐ Non ancora effettuata
Eventuale gestione del paziente coinvolto (in caso di evento clinico)	Direttore Sanitario		

6. Notifiche alle autorità competenti

6.1 Autorità nazionale di vigilanza AI

Voce	Risposta
------	----------

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD199_00 · Rev. 00 · Notifica Incidente Grave AI

Notifica trasmessa	☐ Sì ☐ In preparazione
Data e ora di trasmissione	
Modalità di trasmissione (PEC, portale)	
Riferimento di protocollo	
Destinatario specifico (AgID / ACN / Min. Salute)	

6.2 European AI Office

Voce	Risposta
Notifica trasmessa	☐ Sì ☐ Coordinamento via autorità nazionale
Data di trasmissione	
Riferimento	

6.3 Garante Privacy (solo se data breach concomitante)

Voce	Risposta
L'incidente comporta violazione di dati personali ex art. 33 GDPR?	☐ Sì ☐ No
Notifica al Garante trasmessa entro 72h?	☐ Sì ☐ No, motivare
Riferimento di protocollo	
Comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR effettuata?	☐ Sì ☐ No, motivare
Aggiornato il Registro Data Breach (TD-SGI-REG007_00)?	☐ Sì

6.4 CSIRT Italia (NIS2) - solo se incidente cyber

Voce	Risposta
L'incidente compromette la cybersicurezza del sistema?	☐ Sì ☐ No
Pre-allerta CSIRT Italia trasmessa entro 24h?	☐ Sì → DNISA: ____ ☐ No, motivare
Notifica completa CSIRT Italia entro 72h?	☐ Sì → DNISA: ____ ☐ Pendente
Relazione finale entro 30gg dalla notifica completa?	☐ Sì → DNISA: ____ ☐ Pendente
Coordinamento con TD-SGI-PRO070 (NIS2)?	☐ Sì

6.5 Ministero della Salute - Vigilance MDR/IVDR (solo se AI in dispositivo medico)

Voce	Risposta
Il sistema AI è incorporato in un dispositivo medico (MDR) o IVD (IVDR)?	☐ Sì ☐ No
Notifica al fabbricante (provider AI/DM)?	☐ Sì entro 12h
Vigilance reporting al Ministero della Salute - DG Dispositivi Medici?	☐ Sì entro 15gg (10gg per gravi minacce salute)

7. Root Cause Analysis (RCA) e azione correttiva

Da compilare a 30 giorni dalla rilevazione dell'evento, in coordinamento con il provider AI e con il RSGI. Si applica metodologia 5 Why o Ishikawa.

Voce	Risposta
------	----------

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD199_00 - Rev. 00 - Notifica Incidente Grave AI

Causa identificata (descrizione)	
Tipologia di causa	☐ Errore di training (bias dataset) ☐ Concept drift ☐ Configurazione errata ☐ Errore software del sistema ☐ Errore d'uso operatore ☐ Combinazione ☐ Altro: _____
Azione correttiva del provider	
Data attesa di disponibilità della patch / nuova versione	
Azioni correttive del deployer (Toscana Diagnostica)	
Decisione finale	☐ Riutilizzo del sistema dopo applicazione patch ☐ Sostituzione del sistema ☐ Disattivazione definitiva ☐ Da decidere
Verifica di efficacia (a 3 mesi)	Esito: ☐ Efficace ☐ Non efficace (riapertura)

8. Coordinamento OdV ex D.Lgs. 231/2001

Il presente incidente può configurare reato presupposto del Modello 231/2001 (in particolare reati informatici ex art. 24-bis, reati colposi gravi, eventuali reati ESG/AI emergenti)?

Voce	Risposta
Possibile reato presupposto identificato?	☐ Sì → reato: _____ ☐ No
Informativa all'OdV trasmessa?	☐ Sì data: _____
Riferimento del flusso informativo	

9. Firme

Compilato da (Owner del sistema AI o Operatore segnalante): _____

Data: _____ Firma: _____

Verificato da (RSGI): _____ Data: _____ Firma: _____

Co-firma DPO (per data breach): _____ Data: _____ Firma: _____

Co-firma Punto di Contatto NIS (per incidente cyber): _____ Data: _____
Firma: _____

Approvato da (Direttore Sanitario per evento clinico, AD per altri casi): _____
Data: _____ Firma: _____

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	29/04/2026	Prima emissione del Modulo di Notifica di Incidente Grave AI in attuazione del §5.7 della Procedura TD-SGI-PRO085_00 (AI Governance) e dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il modulo si articola in 9 sezioni operative per la gestione coordinata della notifica multi-autorità in caso di incidente grave AI: identificazione dell'incidente, descrizione fattuale, azioni immediate (T0+4h), notifiche alle autorità competenti (Autorità	RSGI

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD199_00 · Rev. 00 · Notifica Incidente Grave AI

		nazionale AI - AgID/ACN, AI Office UE, Garante Privacy se data breach, CSIRT Italia se incidente cyber NIS2, Ministero Salute per AI in dispositivi medici MDR/IVDR), Root Cause Analysis e azione correttiva a 30gg, coordinamento con OdV 231 per eventuali reati presupposto, firme multi-livello. Il modulo opera come strumento integrato di compliance ai sensi di AI Act, GDPR, NIS2, MDR/IVDR e Modello 231.	
--	--	--	--